

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사설계서 퇴직공제부금 계상 누락

관 련 부 서 ○○ ■부, *처 ◀부

조 치 부 서 *처 ◀부

내 용

지 적 요 지

❖ 「건설산업기본법」에 따라 공공 발주공사 중 #원 이상 건설공사에 대하여 퇴직공제 부금을 산출내역서에 계상하여 실적 정산하도록 되어 있으나, “##~##년 ㄱ발전소 경상정비공사”와 “##~##년 ㄱ발전소 경상정비공사”의 공사설계서에 퇴직공제부금이 반영되지 않은 사실이 확인됨

1. 업무 개요

*처 ◀부는 우리 회사 ㄱ·ㄱ발전소의 발전설비 및 부속건물에 대한 유지관리 업무를 총괄하고 있고, 모든 “ㄱ발전소의 경상정비공사” 계약에 대하여 계획수립·입찰공고·계약체결을 수행한 후 ○○를 포함한 각 ㄱ발전소에 계약 사후관리 업무를 위임하고 있으며, ○○ ■부는 ○○에 대한 “ㄱ발전소 경상정비공사”의 기성 지급 등의 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」, 같은 법 시행령, 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따르면 공공 발주공사 #원 이상과 민간 발주 공사 #원 이상에 대하여 건설사업자는 퇴직공제부금을 산출명세서에 반영하도록 되어 있고, ○○ 계약예규를 보면, 퇴직공제부금비는 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말하며, 이때 퇴직급여충당금을 직접노무비에 함께 계상하였었을 경우 이를 제외한 금액만 계상하도록 되어 있다.

그리고 우리 회사 「시설공사 원가계산기준」을 보면, 퇴직공제부금비는 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말하고,노무비의 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외하여 계상한다고 되어 있으며, 같은 규정 “[별첨 2] 제경비율, 일반관리비율, 이윤율 적용기준”에는, 퇴직공제부금은 직접노무비에 요율 #%를 곱하여 산출내역서에 계상하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 수행한 #원 이상의 공사계약을 점검한 결과, *처에서 계약한 “##~##년 ㄱ발전소 경상정비공사”와 “##~##년 ㄱ발전소 경상정비공사”에 대하여 공사설계서에 퇴직공제부금이 계상되지 않은 사실이 확인되었다.

그리고 ○○에서는 ♡♡로부터 “퇴직공제부금비 발주처 설계변경 및 원가내역 반영 요청”공문을 접수하였는데, ♡♡에서는 “##~##년 ㄱ발전소 경상정비공사”에 대하여 퇴직공제부금이 산출명세서에서 누락되어 공사설계서 변경을 하라고 요청하였지만, ○○에서는 감사일 현재까지 공사설계서 변경 등을 통한 계약변경을 시행하지

않아 관련 법령에 따라 #원 이하 과태료 부과 위험에도 노출되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 *처 ◀부는 감사결과를 수용하면서 해당 공사는 공사시방서 등에 계약상대자의 자격요건을 명시하여 일용·임시직 건설근로자가 고용될 수 없는 조건으로, 공사기간 중에 계약상대자가 일용·임시직 건설근로자를 고용하여 수행하지 못하기 때문에 공사설계서에 퇴직공제부금을 계상하지 않았고, 퇴직급여충당금만 반영하였다고 하였으며, ♡♡에서 송부한 공문에 대하여는 계약상대자가 ♡♡에 유선으로 연락하여 본 공사에 대한 일용·임시직 건설근로자 고용할 계획이 없다고 설명하여 ♡♡에서 이에 대한 이견이 없어 계약변경 등의 추가 조치를 하지 않았다고 설명하였다.

그러나 *처의 퇴직공제부금을 공사설계서에 계상하지 않은 사유를 일부 인정한다 하더라도 관계 법령에는 일용·임시직 건설근로자의 실제 고용여부와 상관없이 퇴직공제부금 당연 공사에 대하여는 퇴직공제부금을 산출내역서에 계상하도록 되어 있고, 퇴직급여충당금을 노무비에 반영하였을 경우 이를 제외한 금액을 퇴직공제부금에 반영하라고 되어 있어, 퇴직공제부금 미반영에 따른 불필요한 행정소요 발생과 관계 법령 위반에 따른 과태료 부과 발생 방지를 위하여 공사설계서 작성 시 퇴직공제부금을 계상하는 것이 올바른 업무처리 방법이다.

조치할 사항 *처장은

① 향후 “ㄱ발전소 경상정비공사”의 계약업무 시 공사설계서에 「건설산업기본법」과 관련 규정에 따라 퇴직공제부금 계상을 누락하지 않도록 하고(통보 1)

② 퇴직공제부금 반영 대상 공사에 대하여 퇴직공제부금이 공사설계서에서 누락되지 않도록 *처 및 모든 ㄱ발전소 직원 대상으로 관련 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보 2)